CAP. II: FINANȚELE PUBLICE LOCALE – INSTRUMENT DE REALIZARE ŞI CONSOLIDARE A AUTONOMIEI UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

2.1. Subsistemul finanțelor publice locale şi corelațiile sale cu celelalte elemente ale sistemului financiar public

Complexitatea sistemului financiar rezidă în conținutul său, fiind interpretat ca un sistem de relații economice, în expresie bănească, prin care se vehiculează resurse financiare, ca un sistem de instituții, ca un sistem de fonduri de resurse financiare ce se constituie în economie şi ca un sistem de planuri financiare (instrumente de conducere şi reglare), care reflectă anumite procese prevăzute a se produce în economie[145]. Astfel, aceste componente sau categorii financiare sunt caracterizate prin acele „legături organice care-i imprimă un caracter unitar, de sistem”[146]. Evoluția societății româneşti democratice, începând cu sfârşitul anului 1989, a presupus reconsiderarea sistemului financiar public odată cu organizarea administrației publice pe baza principiilor autonomiei locale, descentralizării şi deconcentrării[147]. În acest context, în cadrul general al sistemului financiar public s-a conturat ca şi sistem specific, extrem de complex, subsistemul finanțelor publice locale, definit ca ansamblu de procese şi relații financiare la care participă autoritățile administrației publice locale, pe de o parte, şi persoane fizice sau juridice, pe de altă parte, pentru constituirea şi distribuirea sau utilizarea de fonduri băneşti necesare îndeplinirii funcțiilor şi sarcinilor sale publice. După unele opinii, „finanțele publice locale reprezintă o parte componentă a finanțelor publice alături de finanțele publice ale administrației centrale de stat, ce exprimă relațiile economice prin care se mobilizează şi utilizează resurse băneşti la nivelul unităților administrativ-teritoriale pentru satisfacerea unor cerințe colective reprezentate de învățământ, cultură, asistență socială, servicii publice, dezvoltare locală”[148].

În contextul unei asemenea definiții, finanțele publice locale se deosebesc de finanțele publice prin anumite trăsături[149]:

- fondurile băneşti se constituie şi utilizează la nivelul unităților administrativ-teritoriale;
- fondurile băneşti depind de împărțirea administrativ-teritorială a unui stat deoarece se mobilizează şi utilizează la nivelul unităților administrativ-teritoriale;
- formele de participare prin impozite şi taxe la constituirea fondurilor băneşti locale sunt dependente de materia impozabilă şi de obiectele asupra cărora se aplică impozite şi taxe locale;

---

[145] Filip, Gheorghe; Voinea, Gheorghe, Mihăescu, Sorin, ş.a., *Finanțe*, Ed. Junimea, Iaşi, 2002, p. 73

[146] Filip, Gheorghe, ş,a., *Finanțe*, suport de curs, anul II, profil Ştiințe economice, învățământ de zi, anul universitar 2010-2011, p. 34

[147] A se vedea Constituția României, art. 120 alin. 1

[148] Voinea, M. Gheorghe, *op.cit.*, 2008, p. 28

[149] Voinea, M. Gheorghe, *op.cit.*, 2008, p. 29

- contribuabilii de impozite şi taxe locale pot fi persoanele fizice şi juridice prevăzute de legi generale sau prin hotărâri ale autorităților administrației publice locale;
- fondurile băneşti ce se constituie şi utilizează la nivelul unităților administrativ-teritoriale se administrează de autoritățile administrației publice locale;
- resursele financiare ce se mobilizează şi utilizează la nivelul unităților administrativ-teritoriale depind de competențele şi atribuțiile autorităților administrației publice locale. Competențele şi atribuțiile autorităților administrației publice locale se stabilesc numai prin lege. Exercitarea competențelor şi atribuțiilor stabilite prin lege revine autorităților administrației publice locale care se găsesc cel mai aproape de cetățean.

Funcționalitatea subsistemului finanțelor publice locale reprezintă o premisă a autonomiei locale. Asfel, abordarea sa ca şi componentă distinctă este absolut necesară deoarece devine cadrul în care se manifestă autonomia locală sau altfel spus, reprezintă suportul funcțional al manifestării autonomiei.

Pe fondul procesului de descentralizare, se produc mutații importante în cadrul raportului finanțe publice – finanțe publice locale prin prisma reconsiderării competențelor şi a surselor de venit la nivelul autorităților centrale şi a autorităților locale, în sensul transferului de competențe de la nivel central către cel local şi asigurarea veniturilor pentru acoperirea lor. Astfel, se impune delimitarea clară şi stabilă a competențelor autorităților publice pe nivele de guvernare şi domenii ale acesteia. Existența paralelismelor administrative, adică autorități, organe sau instituții publice care îndeplinesc atribuții similare până la confuzie, fenomen cunoscut în literatura de specialitate sub denumirea de „dublă întrebuințare”[150], presupune o repartizare a veniturilor bugetelor pentru aceleaşi cheltuieli suportate de bugete publice diferite, astfel încât unele componente bugetare publice se pot dovedi ineficiente față de scopul instituirii lor. În acest cadru, componenta principală a subsistemului finanțelor publice locale, bugetul local, se constituie ca buget autonom din punct de vedere juridic fiind elaborat, adoptat şi executat la nivelul autorităților publice locale.

Bugetul local intră în corelație cu celelalte componente ale subsistemului financiar public[151], precum bugetul de stat, asigurările sociale de stat, creditul (cu participarea unor entități publice), asigurările de bunuri, persoane şi răspundere civilă (prin societăți cu capital de stat), finanțele întreprinderilor şi ale altor entități publice. Astfel, în corelație cu bugetul de stat, ca efect al procesului de descentralizare, implicarea bugetului local în mobilizarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor publice a crescut şi implicit cea a bugetului de stat s-a diminuat în favoarea bugetelor locale. În aceste condiții, creşterea semnificativă a bugetelor locale reflectă importanța crescută a acestora în sistemul financiar public ca urmare a autonomiei de care dispun autoritățile locale în satisfacerea interesului public local. Din aceste considerente, bugetul local deține o greutate specifică importantă în bugetul general consolidat fiind devansat de bugetul de stat şi urmat de bugetul asigurărilor sociale de stat. Privite în dinamică, ponderea veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat în totalul veniturilor şi cheltuielilor bugetului general consolidat a scăzut cu aproximativ o treime în anul 2008 față de anul 1992, pe când în cazul bugetelor locale, ponderea veniturilor sau a cheltuielilor în veniturile, respectiv cheltuielile bugetului general consolidate, a crescut în aceeaşi perioadă de aproximativ trei ori. Pentru a evidenția rolul însemnat al bugetelor locale în sistemul financiar public şi respectiv, creşterea importanței subsistemului finanțelor publice locale în perioada 1992-2008, prin comparație cu bugetul asigurărilor sociale de stat, observăm că acesta din urmă şi-a menținut cu aproximație greutatea specifică în bugetul general consolidat de-a lungul timpului, aşa cum se poate observa în tabelul următor:

[150] Onofrei, Mihaela, *op.cit.,* 2007, p. 53
[151] Filip, Gheorghe, *idem*, 2010-2011, p. 34-35

Tabelul nr. 2.1: Mărimea şi ponderile veniturilor şi cheltuielilor bugetelor publice raportate la bugetul general consolidat în România, în perioada 1992-2008

Ani	BGC		BS				BL				BASS			
	Venituri BGC	Cheltuieli BGC	Venituri BS		Cheltuieli BS		Venituri BL		Cheltuieli BL		Venituri BASS		Cheltuieli BASS	
	Mil. RON	Mil. RON	Mil. RON	% în BGC	Mil. RON	% în BGC	Mil. RON	% în BGC	Mil. RON	% în BGC	Mil. RON	% în BGC	Mil. RON	% în BGC
1992	221,67	249,77	136,39	61,53	162,70	65,14	19,97	9,01	19,94	7,98	46,85	21,14	40,43	16,19
1994	1553,70	1664,26	886,01	57,03	1093,03	65,68	176,72	11,37	173,51	10,43	281,20	18,10	276,07	16,59
1996	3159,70	3681,00	1837,28	58,15	2373,22	64,47	499,85	15,82	495,52	13,46	591,02	18,70	609,69	16,56
1998	11100,00	13112,30	6721,55	60,55	7761,66	59,19	1345,42	12,12	1.338,15	10,21	2333,20	21,02	2653,94	20,24
2000	25109,54	28314,05	12034,20	47,93	14916,80	52,68	3344,50	13,32	3.321,70	11,73	5101,60	20,32	5562,70	19,65
2002	44901,20	48852,30	17920,60	39,91	22682,40	46,43	9322,80	20,76	9.258,80	18,95	9724,50	21,66	10720,30	21,94
2004	70994,62	73423,17	32195,40	45,35	34073,50	46,41	15955,80	22,47	15.540,70	21,17	16167,10	22,77	16166,50	22,02
2006	109598,89	119375,60	40698,10	37,13	51235,60	42,92	27708,60	25,28	25392,80	21,27	20277,30	18,50	18494,30	15,49
2008	161266,58	193128,50	61151,00	37,92	80886,40	41,88	43629,10	27,05	42210,20	21,86	32832,6	20,36	33704,60	17,45

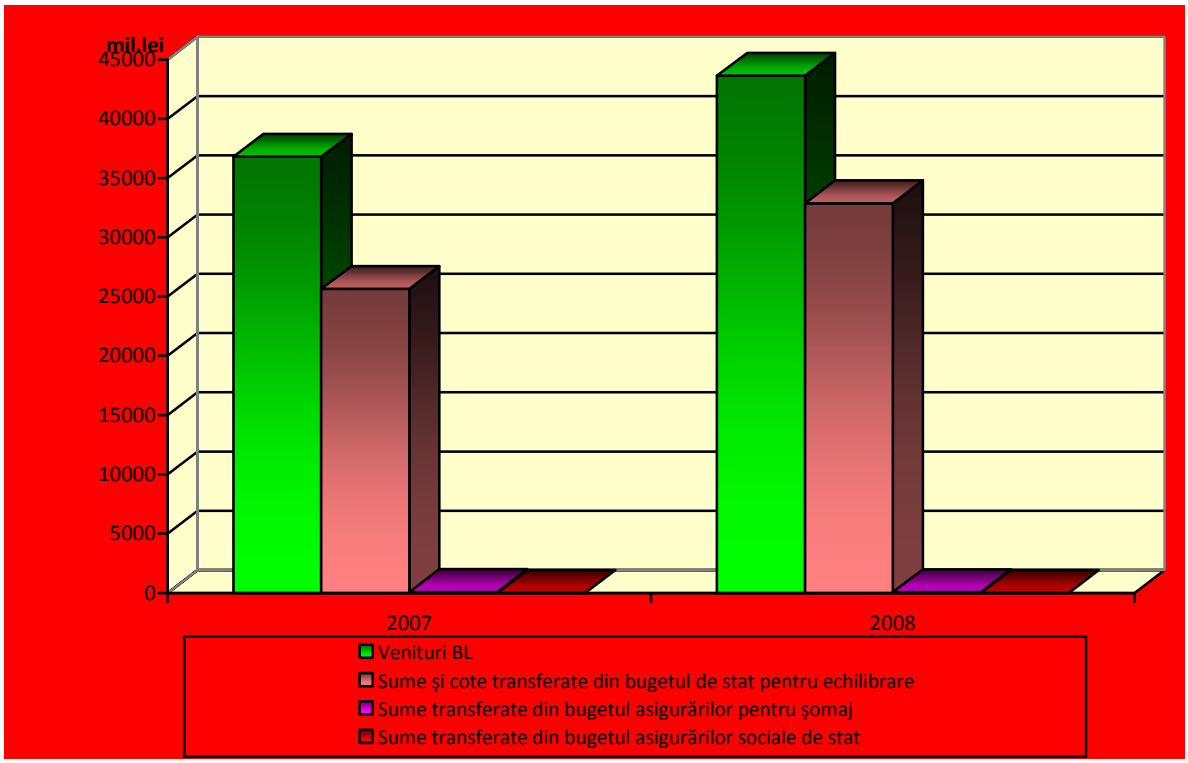
Sursa: prelucrare după date cuprinse în Anuarul Statistic al României, pe www.insse.ro, Buletinele Ministerului Finanţelor Publice şi Rapoartele FMI

Conform datelor din tabel, prin veniturile şi cheltuielile mobilizate, bugetele locale reprezintă în anul 2008 numai jumătate din greutatea specifică a bugetului de stat în bugetul general consolidat, ceea ce arată totuşi că autorităţile centrale păstrează încă un număr însemnat de competenţe şi atribuţii. De asemenea, datele cuprinse în tabel arată că şi bugetul asigurărilor sociale de stat a reprezentat, de-a lungul perioadei analizate, o componentă importantă în sistemul bugetar, comparabilă cu bugetele locale.

Interrelaţiile care apar între bugetele publice, şi în special între bugetul local şi bugetul de stat sunt evidente încă din faza de elaborare a proiectului de buget local prin faptul că Ministerul Finanţelor Publice transmite anual direcţiilor generale ale finanţelor publice şi consiliilor judeţene, o *scrisoare-cadru* care va specifica contextul macroeconomic pe baza căruia vor fi întocmite proiectele de buget prognozate, metodologiile de elaborare a acestora, limitele sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi ale transferurilor consolidabile în vederea elaborării de către ordonatorii de credite a proiectelor de buget[152]. Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat sau ai altor bugete, în bugetele cărora sunt prevăzute transferuri către bugetele locale, transmit autorităţilor administraţiei publice locale sumele aferente, în termen de 10 zile de la primirea limitelor de cheltuieli aprobate de Guvern, în vederea cuprinderii acestora în proiectele de buget[153]. Astfel, cu privire la principalele interrelaţii dintre bugetele locale şi bugetul de stat, acestea se manifestă sub forma sumelor şi cotelor transferate din unele venituri pentru echilibrare. În cazul interrelaţiilor dintre bugetele locale şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, acestea apar, printre altele, prin prisma finanţării programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă.

[152] Lege privind finanţele publice locale nr. 273 din 29/06/2006, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 618 din 18/07/2006, art. 37
[153] *idem*, art. 37

Figura nr. 2.1: Mărimea şi ponderile sumelor transferate de la alte bugete către bugetele locale în România în perioada 2007- 2008



Sursa: prelucrare după date cuprinse în Anuarul Statistic al României, pe www.insse.ro,

Conform reprezentării grafice se poate observa că sumele şi cotele transferate din bugetul de stat pentru echilibrarea bugetelor locale deţin o pondere ridicată. În categoria cote din impozite pentru echilibrarea sunt incluse şi cotele defalcate din impozitul pe venit care sunt înregistrate ca venituri proprii ale bugetelor locale. În cazul celorlalte bugete publice, observăm că ele transferă sume modice bugetului local, ceea ce evidenţiază caracterul autonom şi independent al acestuia.

O componentă importantă a sistemului financiar public, care aflată în corelaţie cu bugetele locale, evidenţiază autonomia autorităţilor publice locale în procesul decizional, în general, şi cel bugetar, în special, este cea a creditului. Corelaţia sistemului finanţelor publice locale cu creditul apare ca urmare a unui proces de ample schimbări cu scopul de a construi o societate care pune accent pe dezvoltarea comunitară. În acest context, contractarea creditelor poate constitui o opţiune pentru constituirea de venituri la bugetul local în vederea realizării obiectivelor investiţionale publice propuse. Înfiinţarea unei Bănci de Investiţii a Autorităţilor Locale[154], aşa cum Ministerul Administraţiei Publice a elaborat un proiect de ordonanţă în anul 2002, dar care nu s-a aprobat, ar putea constitui o modalitate de a aduce rezultate pozitive în direcţia dezvoltării comunităţilor locale, având în vedere şi experienţa altor ţări, în special a Angliei. De asemenea, funcţionarea pe termen lung a unei astfel de bănci, ar forma baze de date cu informaţii cronologice despre bonitatea economico-financiară a fiecărei administraţii şi s-ar crea premisele stabilirii unui rating de clasificare a administraţiilor în vederea monitorizării permanente a volumului datoriilor contractate de la finanţatori interni şi

[154] Jemna, Vasile-Dănuţ; Rusu, Elena, *Analiza eficienţei relaţiei Finanţe publice locale - Sistem bancar*, Editura Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, 2008, p. 73-74

externi sau pentru stabilirea eligibilității în cazul participării la programe ale Uniunii Europene.

Înființarea unei Bănci de Investiții a Autorităților Locale, având ca acționari statul român (cel mult 34% din capital), autorități ale Administrației Publice Locale şi instituții financiar-bancare în acord cu condițiile impuse de Banca Națională a României, presupune ca fiecare administrație publică locală să deschidă un cont curent care să evidențieze operațiunile legate de acordarea creditului, angajarea sumelor şi plata ratelor şi dobânzii. Sursele atrase de bancă pentru finanțarea administrației publice locale de pe piața monetară ar fi: împrumuturi contractate de Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare (BERD) sau alți finanțatori internaționali, depozite atrase de la clientela bancară autohtonă, surse la vedere sau la termen de la persoane juridice participante la lucrări selectate prin licitații publice, în cazul proiectelor administrațiilor publice locale finanțate de către bănci, surse atrase de la persoane fizice.

Avantajele înființării acestei bănci decurg din rolul pe care îl poate avea, acela de „evaluator autorizat" al proiectelor administrației publice locale ce ar putea contribui la clasificarea şi stabilirea performanței financiare a fiecărei administrații locale din România, atunci când acestea se situează pe poziția solicitantului de fonduri. De asemenea, Banca de Investiții a Autorităților Locale ar trebui să beneficieze de o serie de facilități, precum scutirea de la plata oricăror impozite şi taxe pe perioada primilor şase ani de activitate şi existența unei garanții din partea statului pentru creditele acordate.

Acest proiect nu s-a concretizat deoarece prin aplicare ar fi încălcat prevederile angajamentului de transpunere integrală a acquisului comunitar aferent Directivei 12/2000/CEE, conținut în Documentul de Poziție pentru Capitolului 3 – „Libera circulație a serviciilor" şi Capitolul 4 – „Libera circulație a capitalurilor". În evaluarea posibilității înființării Băncii de Investiții a Autorităților Locale, guvernul a analizat şi alți factori cu impact direct, precum existența fluctuațiilor financiare sau costul de capitalizare ridicat[155].

Considerăm că nu trebuie renunțat la un astfel de proiect, deoarece creditul pentru administrația publică locală reprezintă un produs relativ nou pentru băncile comerciale, intrat sub incidența procesului de monitorizare de către banca centrală, dar puțin preferat de către acestea. Factorii care frânează dezvoltarea pieței creditului pentru administrația publică[156] sunt multipli, dar un impact deosebit îl are instabilitatea cotelor transferurilor de la bugetul de stat, făcând dificilă realizarea unor planuri de investiții pe termen mediu şi lung. Din punctul de vedere al finanțatorului, acest procedeu de alocare a veniturilor îngreunează evaluarea capacității de rambursare a creditelor de către administrația publică locală, conducând la o creştere a riscului de credit asociat acestuia. De asemenea, băncile se confruntă cu dificultatea evaluării riscurilor pe care le implică acordarea de credite administrației publice locale din cauză că lipsa predictibilității şi instabilitatea veniturilor generează un sistem de raportări financiare într-o formă care nu favorizează realizarea unei analize de credit.

Cu toate acestea, în acordarea creditelor administrației publice locale în România, băncile consideră că riscul de creditare este acceptabil, deoarece în calitate de creditori nu pot pierde banii angrenați în creditele pentru administrația publică, dar există riscul de a nu-i primi la timp, deoarece o autoritate locală poate intra în incapacitate de plată[157].

---

[155] Ghinea, A., *ş.a., Bond Issues and Bank Loans: New Mechanisms to Support Local Development in Romania,* în Swianiewicz, P., *Local Government Borrowing: Risk and Rewards*, Open Society Institute, Budapest, Hungary, 2004, p. 306-307.

[156] Studiu al Băncii Naționale a României realizat în anul 2003 cu titlul *Crearea cadrului necesar dezvoltării pieței unor produse/servicii bancare*, pe www.bnro.ro, p. 51-53.

[157] Drăgan, A., *„Băncile pun tot mai mult accentul pe municipalități"*, în *Revista BIZ*, nr. 112 din 17-31 octombrie 2005, p. 58.